LHS QUANT LAB · @lhsquantlab

Operar forex a partir do Brasil: é um direito, com regras e imposto

Como funciona operar moedas em corretoras internacionais sendo residente no Brasil: o que a lei permite, como mandar o dinheiro, como declarar e pagar imposto, e os riscos que ninguém deve esconder.

Versão de outubro de 2026 · Material educativo. Não é parecer jurídico, não é consultoria tributária e não é recomendação de investimento. Normas mudam: confirme os pontos fiscais com um contador antes de declarar.

00 Resumo em uma página

01 **Forex não está na B3 porque a B3 não regula nada.** Ela é uma bolsa. Quem regula é a **CVM** (valores mobiliários e derivativos) e o **Banco Central** (câmbio). Nenhuma instituição brasileira oferece hoje forex alavancado de varejo, então quem quer operar o mercado global de moedas usa uma corretora no exterior.

02 **Não há lei que proíba o residente de investir no exterior.** A Constituição garante que ninguém é obrigado a deixar de fazer algo senão em virtude de lei (art. 5º, II). O novo marco cambial (Lei 14.286/2021) permite manter e aplicar recursos fora do país, desde que o dinheiro saia pelos canais oficiais.

03 **O próprio Estado reconhece a atividade e a tributa.** A Lei 14.754/2023 lista expressamente os **derivativos no exterior** como aplicação financeira e cobra **15% sobre o ganho, apurado uma vez por ano** na declaração do IR.

04 **A CVM pune quem oferta, não quem investe.** Os alertas e as *stop orders* da CVM se dirigem a corretoras, divulgadores e "parceiros" que captam clientes no Brasil sem autorização. O investidor aparece nesses atos como alguém a ser protegido e orientado a denunciar.

05 **Direito vem com dever e risco.** Remessa só por banco ou corretora de câmbio autorizada. Declarar saldo e ganhos todo ano. E saber que, fora do Brasil, não há FGC nem CVM para socorrer, e que a maioria das contas de varejo alavancadas perde dinheiro.

A TESE DESTE MATERIAL

Operar forex numa corretora internacional, **por iniciativa própria**, com dinheiro enviado **pelo câmbio oficial** e **declarado à Receita**, é exercer a liberdade de investir que a lei brasileira garante. O que é irregular é a captação de clientes no Brasil por quem não tem autorização, e o envio de dinheiro por fora do sistema.

01 Por que forex ”não é da B3”

Há uma confusão comum: dizer que forex "não é regulado pela B3" como se isso o tornasse proibido. Não é assim que o sistema funciona.

Quem	O que faz	Relação com forex
B3	Bolsa: lista e liquida ativos e contratos. Não cria regras de mercado nem fiscaliza investidores.	Oferece contratos de câmbio regulados (dólar e mini-dólar futuro).
CVM	Regula e fiscaliza valores mobiliários, derivativos e quem os oferece ao público no Brasil (Lei 6.385/1976).	Considera irregular a **oferta** a brasileiros por corretora sem registro.
Banco Central	Regula o mercado de câmbio e o capital brasileiro no exterior (Lei 14.286/2021).	Define como o dinheiro pode sair e voltar.
Receita Federal	Tributa a renda, inclusive a obtida no exterior.	Tributa o ganho com derivativos no exterior (Lei 14.754/2023).

O que existe de regulado no Brasil

Quem quer exposição a moedas com toda a proteção local tem a B3: **DOL** (dólar cheio), **WDO** (mini-dólar) e futuros de outras moedas, com corretora brasileira, CVM e câmara de compensação. O que **não existe** aqui é o forex global de varejo: EURUSD, GBPUSD, USDJPY e dezenas de outros pares, 24 horas por dia, em lotes pequenos. Para isso, o caminho é uma corretora estrangeira.

> PONTO-CHAVE
>
> Um mercado "não estar na B3" quer dizer só que **não é negociado aqui**. Isso não o torna proibido. Ações americanas também não estão na B3 (fora os BDRs), e milhões de brasileiros as compram legalmente em corretoras no exterior.

02 A defesa: por que o residente pode operar

1. Legalidade e livre iniciativa

A Constituição diz que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (art. 5º, II) e funda a ordem econômica na livre iniciativa (art. 170). A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) reforça que a atividade econômica privada se presume livre e que a intervenção do Estado é exceção. Para proibir alguém de aplicar o próprio dinheiro no exterior, seria preciso uma lei dizendo isso, e essa lei não existe.

2. O marco cambial permite investir fora

A Lei 14.286/2021, em vigor desde o fim de 2022, modernizou o câmbio e trata expressamente do **capital brasileiro no exterior**, regulamentado pela Resolução BCB 279/2022. A pessoa física pode manter recursos e aplicações fora do país. A condição é que a remessa passe por uma instituição autorizada pelo Banco Central e que os valores sejam informados quando a regra exigir.

3. A lei tributária reconhece a operação

A Lei 14.754/2023 define "aplicações financeiras no exterior" de forma ampla. Entram depósitos remunerados, cotas de fundos, títulos de renda fixa e variável, instrumentos financeiros e **derivativos**. Ela diz como esse ganho é tributado desde 1º/1/2024. O ordenamento não regula o imposto de uma atividade que ele mesmo proíbe ao contribuinte: ao tributar, reconhece a operação como lícita.

4. O alvo da CVM é a oferta irregular

Quando a CVM age sobre forex, ela emite **alertas** e **stop orders** contra corretoras estrangeiras e pessoas que captam clientes no Brasil sem autorização. O caso típico é a determinação de suspender a oferta, com multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento. A própria CVM explica que a stop order é medida **cautelar**, voltada à oferta, e orienta o investidor que recebe a proposta a **denunciar** pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão. Nesses atos, o investidor é a parte protegida, não a infratora.

> ONDE A TESE TEM LIMITE (HONESTIDADE INTELECTUAL)
>
> - Não existe uma norma que diga, com todas as letras, "o investidor pessoa física pode operar forex em corretora sem registro na CVM". A defesa se apoia na **ausência de proibição** e nas leis acima, não em uma autorização expressa.
> - Ser intermediário é outra conversa. Indicar clientes em troca de comissão (*introducing broker*, afiliado), vender sinais ou fazer gestão de conta de terceiros pode configurar atividade irregular perante a CVM.
> - Mandar dinheiro por fora do câmbio oficial pode configurar **evasão de divisas** (Lei 7.492/1986, art. 22). Isso vale para dólar-cabo, depósito a um "agente" ou Pix para terceiros que "repassam" à corretora.

03 Como fazer do jeito certo: o dinheiro

1. **Envie por um canal autorizado pelo Banco Central:** banco, corretora de câmbio ou plataforma de remessa autorizada, sempre em seu nome e com contrato de câmbio.
2. **Use a finalidade correta na remessa.** A alíquota de IOF depende dela. Pelos decretos de 2025, a remessa com finalidade de **investimento** paga 1,1%, e a transferência para **conta própria** no exterior pode pagar 3,5%. Confirme o enquadramento com a instituição antes de enviar.
3. **Deposite na corretora a partir de conta no seu nome.** Evite intermediários: dinheiro que passa por terceiros perde rastreabilidade e é o padrão dos golpes.
4. **Guarde tudo:** contratos de câmbio, comprovantes de depósito e saque e extratos mensais da corretora. São a sua prova de origem e destino dos recursos.
5. **No retorno, faça o caminho inverso pelo câmbio oficial.** Assim a entrada fica documentada.

> REGRA DE OURO
>
> Se o dinheiro saiu pelo câmbio oficial, em seu nome, e está declarado, você tem a documentação para defender cada centavo. Se saiu "por fora", nenhum argumento jurídico deste material te protege.

04 Impostos e declarações

Desde 1º de janeiro de 2024, a Lei 14.754/2023 (regulamentada pela IN RFB 2.180/2024) organizou a tributação de pessoas físicas com aplicações no exterior:

- **Alíquota de 15%** sobre o ganho, sem faixas e sem deduções.
- **Apuração anual**, na Declaração de Ajuste do IR. Não há DARF mensal para essas aplicações.
- O ganho é tributado quando **realizado**: no fechamento da operação, no resgate ou na liquidação.
- A **variação cambial** entra na conta do ganho. A conversão para reais segue as regras da IN RFB 2.180/2024, e é aqui que o contador faz diferença.
- **Perdas compensam ganhos** de aplicações no exterior no mesmo ano. Se sobrar perda no fim do ano, ela pode ser usada nos anos seguintes.
- **Não há isenção** como a de R$ 20 mil por mês das ações na B3.

Comparação	Day trade na B3 (ex.: WDO)	Forex no exterior (Lei 14.754)
Alíquota	20%	15%
Quando pagar	Todo mês, por DARF	Uma vez por ano, na declaração
Imposto retido na fonte	1% sobre o ganho do dia ("dedo-duro")	Não há retenção no Brasil
Compensação de perdas	Só com ganhos de day trade	Entre aplicações no exterior, inclusive em anos seguintes
Proteção ao investidor	CVM, B3, câmara de compensação	Só a do regulador do país da corretora

O que declarar

- ☐ **DIRPF, ficha Bens e Direitos:** o saldo da conta na corretora em 31/12, com o país da corretora.
- ☐ **DIRPF, apuração das aplicações no exterior:** ganhos e perdas realizados no ano, com o imposto de 15% calculado na própria declaração.
- ☐ **Banco Central, CBE (Capitais Brasileiros no Exterior):** obrigatória se a soma dos seus ativos fora do país chegar a **US$ 1 milhão** em 31/12 (Resolução BCB 279/2022).

> EXEMPLO SIMPLIFICADO
>
> No ano, você fechou operações com ganho equivalente a R$ 12.000 e perda de R$ 4.000. Resultado líquido: R$ 8.000. Imposto: 15% × 8.000 = **R$ 1.200**, pago com a declaração do ano seguinte. Se o ano fechasse negativo, o saldo de perda ficaria para compensar ganhos futuros.

05 As ressalvas que ninguém deve esconder

Defender o direito de operar não é dizer que operar é seguro. É justamente porque é um direito que o operador precisa de informação completa.

Risco	O que significa na prática
Sem rede de proteção brasileira	Não há FGC, CVM nem ouvidoria da B3. Se a corretora quebrar ou travar um saque, a briga é no país dela, sob a lei dela.
Regulação de fachada	Muitas corretoras atendem brasileiros por entidades em jurisdições de fiscalização fraca. A mesma marca pode ter um braço bem regulado na Europa e outro, menos protegido, para clientes do Brasil. Veja qual entidade assina o seu contrato.
Alavancagem	Uma alavancagem de 1:500 faz um movimento de 0,2% zerar uma conta. Nos avisos obrigatórios das corretoras reguladas na Europa, a maioria das contas de varejo em CFDs perde dinheiro, tipicamente entre 70% e 80%.
Custos invisíveis	Spread, comissão, slippage e swap corroem estratégias que parecem lucrativas. Nos backtests da LHS Quant Lab, setups populares que pareciam bons **sem custos** foram reprovados depois dos custos reais.
Golpes	"Gerente de conta" que opera por você, sinais pagos com promessa de lucro, depósito via Pix para terceiros, bônus que impede o saque. São os sinais clássicos.

ANTES DE ABRIR CONTA

- Pesquise o nome da corretora nos **alertas e stop orders da CVM** (gov.br/cvm).
- Confira no site do regulador estrangeiro se a licença é da **entidade que vai te atender**.
- Faça um saque pequeno logo no início, para testar se o dinheiro volta.

06 Checklist do operador que está em dia

- ☐ Abri a conta por **iniciativa própria**, sem "assessor" ou "parceiro" captando no Brasil.
- ☐ Sei qual **entidade e regulador** assinam meu contrato, e a corretora não tem alerta da CVM.
- ☐ Mando e recebo dinheiro **só pelo câmbio oficial**, em meu nome, com contrato de câmbio guardado.
- ☐ Escolhi a **finalidade correta** da remessa e conferi o IOF.
- ☐ Baixo e guardo os **extratos mensais** e o relatório anual da corretora.
- ☐ Declaro o **saldo em 31/12** em Bens e Direitos.
- ☐ Apuro os **ganhos e perdas do ano** e pago os 15% na declaração.
- ☐ Acompanho o limite de **US$ 1 milhão** da CBE.
- ☐ Não vendo sinais, não opero conta de terceiros e não ganho comissão por indicar corretora.
- ☐ Testo a estratégia com **dados e custos reais** antes de arriscar dinheiro.

Base legal citada

- Constituição Federal, art. 5º, II, e art. 170
- Lei 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica)
- Lei 14.286/2021 (marco cambial) e Resoluções BCB 277, 279 e 280/2022
- Lei 14.754/2023 e IN RFB 2.180/2024 (tributação de aplicações no exterior)
- Lei 6.385/1976 (CVM e mercado de valores mobiliários)
- Lei 7.492/1986, art. 22 (evasão de divisas)
- Decretos 12.466/2025 e 12.467/2025 (IOF câmbio)

Fontes de apoio consultadas

- Texto da Lei 14.754/2023, art. 3º, §1º: legjur.com/legislacao/htm/lei_00147542023
- BMA Advogados: compensação de prejuízos de aplicações no exterior (bmalaw.com.br)
- Mattos Filho: IN que regulamenta a tributação de ativos no exterior (mattosfilho.com.br/unico/tributacao-ativos-exterior)
- Cescon Barrieu: alterações no IOF para câmbio (cesconbarrieu.com.br)
- Banco Safra: IOF no câmbio e remessas ao exterior em 2026 (oespecialista.safra.com.br)
- Alertas da CVM sobre atuação irregular de corretoras de forex (monitormercantil.com.br; infomoney.com.br)

LHS Quant Lab · Aprenda a testar e operar com dados · @lhsquantlab
Material educativo, produzido em outubro de 2026, sem relação com qualquer corretora. Não é parecer jurídico, consultoria tributária nem recomendação de investimento. Operar com alavancagem pode causar perdas maiores que o esperado. Confirme regras fiscais e de câmbio com profissional habilitado antes de agir.